

ДОГОВОР

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров

№ 112

г. Нижнекамск

« 05 » 03 2020 г.

Акционерное Общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»),
(далее – страховщик) в лице Руководителя территориального агентства в г. Нижнекамске Казанского
филиала Меркуловой Оксаны Борисовны, действующего на основании доверенности № Ф10-293/19
от 01.10.2019г., и Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска
(далее – страхователь), в лице Генерального директора Хабибуллина Рафаила Исмагиловича
(должность и ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» и Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «11»
июля 2019 г. (далее – Правила), Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках МУП «ГЭТ» (пп.5 п. 2
ст. 64) заключили настоящий договор обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим договором
события (страхового случая) осуществить страховую выплату потерпевшему (выгодоприобретателю)
в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, в пределах
определенной настоящим договором суммы (страховой суммы).

1.2. По настоящему договору застрахована гражданская ответственность самого страхователя.

1.3. К правоотношениям сторон в части, неурегулированной настоящим договором,
применяются Правила.

2. Объект страхования и страховые случаи.

2.1. Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы
перевозчика, связанные с риском наступления его гражданской ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.

2.2. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение обязательств
перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу
пассажиров в течение срока страхования, обусловленного настоящим договором.

Страховщик:  / Меркулова О.Б. /
Подпись Ф.И.О.

М.П.

Страхователь:  / Хабибуллин Р.И. /
Подпись Ф.И.О.

М.П.

2.3. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на случаи причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в период времени с момента начала срока страхования, указанного в п. 4. настоящего договора, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса, до момента окончания срока действия договора, совпадающего с моментом окончания срока страхования, обусловленного настоящим договором.

При этом страховым случаем будет считаться также возникновение обязательств страхователя по требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретателем после окончания срока действия настоящего договора, при условии причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозке в период действия настоящего договора.

2.4. Ответственность страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является застрахованной по настоящему договору, если страхователь осуществляет перевозки пассажиров на законных основаниях и исключительно транспортными средствами, указанными в заявлении на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «___» _____ 2020 г. (далее – заявление на обязательное страхование).

3. Страховые суммы и франшиза.

3.1. По виду транспорта и виду перевозок **Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями:**

3.1.1. Страховые суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере 2 025 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в размере 2 000 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в размере 23 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира).

Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случая и не могут изменяться в период действия договора.

3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

V не установлена;

3. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

Срок страхования, обусловленный настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в п. 4.2. настоящего договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим договором:

Страховщик:  / Меркулова О.Б. /
М.П. _____ Ф.И.О.

Страхователь:  / Хабибуллин Р.И. /
М.П. _____ Ф.И.О.

с «27» марта 2020 г.

по «26» марта 2021 г.

5. Страховой тариф и страховая премия.

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:

5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира **0,0000000887%** (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего договора);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира **0,0000013499%** (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.1.1. настоящего договора);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира **0,0000000537%** (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.1.1. настоящего договора).

5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему договору, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по соответствующему виду транспорта, которое определяется на основании указанных в заявлении на обязательное страхование (и приложениях к нему) сведений по видам транспорта в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе 3 настоящего договора по соответствующему виду транспорта, и соответствующего страхового тарифа, определенного в п.5.1. настоящего договора по виду транспорта.

5.3. Общий размер страховой премии по настоящему договору определяется путем суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков по видам транспорта и видам перевозок, и составляет **286 596,13 (Двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто шесть рублей) 13 копеек.**

5.4. Страховая премия уплачивается:

- единовременно, подлежит уплате до «26» марта 2020 г.;

5.5. В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового взноса в сроки, установленные п. 5.4. настоящего договора, настоящий договор считается незаключенным и не влечет возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон.

6. Права и обязанности сторон.

6.3. Права и обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами.

7. Размер и порядок выплаты страхового возмещения.

7.3. Размер и порядок выплаты страхового возмещения изложены в Разделе XI Правил.

8. Прочие положения.

8.3. Особые отметки: отсутствуют.

8.4. Обстоятельства, существенно влияющие на степень риска и определенные Правилами, указаны в заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему.

Страховщик:  / Меркулова О.Б. /
М.П. _____ Ф.И.О.

Страхователь:  / Хабибуллин Р.И. /
М.П. _____ Ф.И.О.

8.5. Заявление на обязательное страхование, а также приложения к заявлению на обязательное страхование и Правила обязательного страхования (стандартные) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «11» июля 2019 г. являются неотъемлемой частью настоящего договора и составляют единое целое.

Страхователь с Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «11» июля 2019 г. ознакомлен, согласен, Правила получил при заключении настоящего договора.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Страхователь

Муниципальное унитарное предприятие
«Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска

Юридический адрес: 423576, Республика
Татарстан, Нижнекамский район,
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9

ИНН 1651020009
КПП 165101001
ОГРН 1021602498499
Р/с 40602810206020004725 в ПАО «Ак Барс»
Банк г. Казань
К/с 30101810000000000805
БИК 049205805

Генеральный директор



/ Хабибуллин Р.И. /

М.П.



Страховщик

АО «СОГАЗ»

Юридический адрес: 107078, г. Москва,
пр. Академика Сахарова, д.10.

Адрес места нахождения Казанского
филиала АО «СОГАЗ»: 420107, г. Казань,
ул. Петербургская, д.90

ИНН 7736035485, КПП 997950001
ОГРН 1027739820921, ОКПО 71582170
Р/с 40701810099010100001
В Центральный Филиал АБ «РОССИЯ»
К/с 30101810145250000220
БИК 044525220

Руководитель территориального агентства в
г. Нижнекамске Казанского филиала



/ Меркулова О.Б. /

М.П.



Страховщик:



Подпись

/ Меркулова О.Б. /
Ф.И.О.

М.П.

Страхователь:



Подпись

/ Хабибуллин Р.И. /
Ф.И.О.

М.П.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Президиума НССО
от «26» декабря 2012г., пр.№ 48,
в новой редакции от 13.12.2017, пр.№107

Президент НССО

Юргенс И.Ю.



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом *АО "СОГАЗ"*

(краткое наименование страховой организации)
от «25» января 2018г. № 13

Председатель Правления АО "СОГАЗ"

Устинов Алексей Алексеевич
(ф.и.о., должность и подпись руководителя страховой организации)

М.П.



Противоречий страховому законодательству
Банком России не выявлено (письмо от 24.11.2017 № 53-1-4-6/5438)

**Правила
обязательного страхования (стандартные)
гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров**

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	3
II. Субъекты обязательного страхования	5
III. Объект страхования, страховой риск, страховой случай	5
IV. Страховая сумма, франшиза	5
V. Страховые тарифы и страховая премия	6
VI. Заключение договора обязательного страхования	8
VII. Срок действия договора обязательного страхования	9
VIII. Досрочное прекращение, изменение и расторжение договора обязательного страхования	9
IX. Права и обязанности сторон договора обязательного страхования	10
X. Действия лиц при наступлении события, имеющего признаки страхового случая	11
XI. Страховое возмещение	13
XII. Регрессное требование страховщика, возникающее после выплаты страхового возмещения	15
XIII. Порядок разрешения споров	16

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (далее именуется – Закон) и определяют порядок реализации прав и обязанностей сторон по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее именуется – договор обязательного страхования).

2. Обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее именуется – обязательное страхование) в соответствии с настоящими Правилами подлежит риск наступления гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при осуществлении перевозок независимо от вида транспорта (за исключением перевозок метрополитеном, легковыми такси, а также видами транспорта, гражданская ответственность владельцев которых подлежит страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте), в частности, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации и т.д.

3. При осуществлении обязательного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором обязательного страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящими Правилами и договором обязательного страхования события (страхового случая) осуществить страховую выплату выгодоприобретателю в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу пассажиров в пределах определенной договором обязательного страхования суммы (страховой суммы).

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) «перевозка пассажира» - услуга, признаваемая перевозкой пассажира транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а в отношении монорельсового транспорта - статьей 31 Закона (далее также - перевозка), а именно:

а) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом – услуга по перевозке пассажиров и их багажа, осуществляемая на основании договоров перевозок пассажиров или по договору фрахтования судна;

б) при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом – услуга по перевозке пассажиров и их багажа, осуществляемая на основании договоров перевозок пассажиров или по договору фрахтования судна;

в) при осуществлении воздушных перевозок пассажиров – услуга, оказываемая по договору воздушной перевозки пассажира, согласно которому перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа – также доставить этот багаж в пункт назначения и выдать пассажиру, а также услуга, оказываемая по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру);

г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом – услуга по регулярным перевозкам пассажиров и багажа, осуществляемая на основании публичного договора перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок, или услуга по перевозке пассажиров и багажа по заказу, осуществляемая транспортным средством, предоставленным на основании договора фрахтования, заключенного в письменной форме;

д) при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом – услуга, оказываемая по договору перевозки, согласно которому перевозчик обязуется перевезти в пункт назначения пассажиров с предоставлением им мест в поезде (за исключением поездов пригородного сообщения, в которых не предусмотрено предоставление пассажиру отдельного места), их багаж;

е) при осуществлении перевозок пассажиров монорельсовым транспортом (до дня вступления в силу федеральных законов, регулирующих отношения в области перевозок монорельсовым транспортом) – услуга перевозки пассажиров между станциями в Российской Федерации с участием одной и более инфраструктур по единому перевозочному документу, оформленному на весь маршрут следования, оказываемая по договору перевозки, согласно которому перевозчик обязуется перевезти в пункт назначения пассажиров.

2) «период перевозки» - период времени, определяемый с момента начала до момента окончания перевозки, который определяется транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а в отношении монорельсового транспорта - статьей 31 Закона, а именно:

а) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится на борту судна, периоды посадки и высадки пассажира, а также период, в течение которого пассажир доставляется водным путем с берега на судно или наоборот, если стоимость

такой перевозки включена в стоимость билета или используемое для такой вспомогательной перевозки судно предоставлено перевозчиком в распоряжение пассажира;

б) при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом перевозка пассажира включает в себя следующие периоды:

– в отношении пассажира и его каютного багажа – период, в течение которого пассажир и (или) его каютный багаж находятся на борту судна, период посадки и высадки пассажира, а также период, в течение которого пассажир и его каютный багаж доставляются водным путем с берега на судно либо наоборот, если стоимость такой перевозки включена в стоимость билета или используемое для такой вспомогательной перевозки судно предоставлено перевозчиком в распоряжение пассажира. В отношении пассажира перевозка не включает в себя период, в течение которого пассажир находится на морском вокзале, причале или в любом ином портовом сооружении либо на нем;

– в отношении каютного багажа – также период, в течение которого пассажир находится на морском вокзале, причале или в любом ином портовом сооружении либо на нем, если этот багаж принят перевозчиком, его работником или агентом и не выдан пассажиру;

– в отношении иного багажа, который не является каютным багажом, - период с момента принятия такого багажа перевозчиком, его работником или агентом на берегу либо на борту судна до момента выдачи такого багажа перевозчиком, его работником или агентом пассажиру;

в) при осуществлении воздушных перевозок пассажиров перевозка пассажира включает в себя период с момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир воздушного судна под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром, а в отношении багажа - с момента принятия багажа к перевозке до момента его выдачи пассажиру;

г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в транспортном средстве, период посадки пассажира в транспортное средство и период высадки пассажира из транспортного средства;

д) при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в вагон и период высадки пассажира из вагона;

е) при осуществлении перевозок пассажиров монорельсовым транспортом (до дня вступления в силу федеральных законов, регулирующих отношения в области перевозок монорельсовым транспортом) перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в вагон и период высадки пассажира из вагона.

3) **«пассажир»** - лицо, признаваемое пассажиром транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а в отношении монорельсового транспорта - статьей 31 Закона, а именно:

а) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования судна;

б) при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом - физическое лицо, заключившее договор морской перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования судна;

в) при осуществлении воздушных перевозок пассажиров - физическое лицо, заключившее договор воздушной перевозки пассажира, либо физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер);

г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом – физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства;

д) при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор перевозки с перевозчиком;

е) при осуществлении перевозок пассажиров монорельсовым транспортом (до дня вступления в силу федеральных законов, регулирующих отношения в области перевозок монорельсовым транспортом) - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира.

Пассажиром также признается ребенок, перевозимый бесплатно или по льготному тарифу с предоставлением или без предоставления отдельного места в транспортном средстве.

4) **«перевозчик»** - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют перевозки пассажиров, в том числе по договору фрахтования (независимо от того обстоятельства, являются ли они перевозчиками по договору перевозки или осуществляют перевозку фактически);

5) **«имущество пассажира»** - багаж, а также ручная кладь и (или) иное имущество пассажира, находящиеся при нем во время перевозки;

- 6) «**потерпевший**» - пассажир, жизни, здоровью, имуществу которого при перевозке причинен вред;
- 7) «**договор обязательного страхования**» - договор обязательного страхования, заключенный между страховщиком и страхователем в соответствии с Законом и настоящими Правилами;
- 8) «**внеуличный транспорт**» - технологический комплекс, включающий подвижной состав внеуличного транспорта и объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, обеспечивающий перевозки пассажиров и провоз ручной клади по договору перевозки пассажира;
- 9) «**метрополитен**» - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по двум рельсам;
- 10) «**монорельсовый транспорт**» - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по ходовой балке, расположенной на эстакаде;
- 11) «**транспортные средства**» - указанные в договоре обязательного страхования и используемые перевозчиками для осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушные суда, суда, используемые в целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического пассажирского транспорта, подвижной состав внеуличного транспорта, а именно к транспортным средствам относятся:
- а) воздушные суда - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (самолет, вертолет, летательный аппарат специального назначения и др.);
 - б) морские и речные суда (самоходные или несамоходные плавучие сооружения, используемые в целях судоходства);
 - в) железнодорожный подвижной состав (вагоны и т.п.);
 - г) дорожные транспортные средства (автобусы, автомобили, за исключением легкового такси);
 - д) городской наземный электрический пассажирский транспорт (трамваи, троллейбусы);
 - е) подвижной состав внеуличного транспорта (вагоны и т.п.), за исключением метрополитена;
- 12) «**франшиза**» - часть причиненного вреда, не возмещаемая по договору обязательного страхования.

II. Субъекты обязательного страхования

5. Субъектами обязательного страхования являются страховщик, страхователь, выгодоприобретатель.
6. **Страховщик** – страховая организация, получившая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензию на осуществление обязательного страхования и вступившая в единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков для осуществления обязательного страхования.
7. **Страхователь** – перевозчик, заключивший со страховщиком договор обязательного страхования.
8. **Выгодоприобретатель** – потерпевший либо в случае его смерти лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца), при отсутствии таких лиц - супруг, родители, усыновители, дети умершего, лица, у которых потерпевший находился на иждивении, а в отношении возмещения необходимых расходов на погребение потерпевшего - лица, фактически понесшие такие расходы.

III. Объект страхования, страховой риск, страховой случай

9. Объектом страхования по договору обязательного страхования являются имущественные интересы перевозчика, связанные с риском его гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
10. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск возникновения обязательств перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в период перевозки пассажиров транспортным средством в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.
11. Страховым случаем является возникновение обязательств перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования. С наступлением страхового случая возникает обязанность страховщика выплатить страховое возмещение выгодоприобретателям.

IV. Страховая сумма, франшиза

12. **Страховая сумма** – денежная сумма, которая определена договором обязательного страхования в соответствии с настоящими Правилами и Законом, в пределах которой страховщик обязуется осуществить страховую

выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

13. В договоре обязательного страхования страховые суммы по каждому риску гражданской ответственности должны быть указаны раздельно:

1) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира;

2) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в размере не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира;

3) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в размере не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира.

14. Страховые суммы устанавливаются для каждого страхового случая и не могут изменяться в период действия договора обязательного страхования.

15. Договором обязательного страхования может быть установлена франшиза в отношении риска гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда имуществу каждого потерпевшего.

V. Страховые тарифы и страховая премия

16. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы по каждому риску с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

17. Страховой тариф определяется в договоре обязательного страхования по соглашению сторон с учетом следующего:

1) страховой тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определяется в расчете на одного пассажира в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов, в том числе от обеспечиваемого страхователем уровня безопасности перевозок и технического состояния транспортных средств страхователя. Оценка страхового риска осуществляется страховщиком при заключении договора обязательного страхования;

2) предельные (минимальные и максимальные) значения годовых страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов устанавливаются Банком России. В случае их изменения Банком России в течение срока действия договора обязательного страхования размер страховой премии по такому договору не изменяется, если иное не установлено нормативным актом Банка России;

3) страховой тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определенный сторонами в момент заключения договора обязательного страхования, применяется к правоотношениям сторон по договору обязательного страхования в течение всего срока его действия и не может быть изменен соглашением сторон, за исключением случаев изменения в течение срока действия договора обязательного страхования обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.

18. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором обязательного страхования.

19. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по соответствующему виду перевозки, которое определяется на основании указанных страхователем в заявлении на обязательное страхование (договоре обязательного страхования) сведений по видам транспортных средств в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования, страховой суммы по каждому риску, указанной в договоре обязательного страхования в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, и соответствующего страхового тарифа, определенного в процентах от страховой суммы.

20. Общий размер страховой премии по договору обязательного страхования определяется путем суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков, и устанавливается договором обязательного страхования.

21. Порядок определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования устанавливается Правительством Российской Федерации в зависимости от вида транспорта.

22. Обстоятельства, которые сообщаются страхователем страховщику при заключении договора обязательного страхования и существенно влияющие на оценку страхового риска, должны быть определены в договоре обязательного страхования. Такими обстоятельствами являются: обеспечиваемый страхователем уровень безопасности перевозок и техническое состояние транспортных средств страхователя, а также данные, являющиеся основанием для определения количества пассажиров в целях расчета страховой премии по договору обязательного страхования.

При значительном изменении обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора обязательного страхования и существенно влияющих на оценку страхового риска (изменение степени страхового риска), стороны вправе требовать изменения условий договора обязательного страхования.

23. При заключении договора обязательного страхования страхователем сообщаются страховщику также следующие обстоятельства:

- 1) количество перевезенных пассажиров, определенное в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования;
- 2) количество и перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, указываемых в заявлении на обязательное страхование (договоре обязательного страхования);
- 3) наличие и размер франшизы по риску причинения вреда имуществу;
- 4) основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия, гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки);
- 5) срок навигации (для внутреннего водного транспорта);
- 6) данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет.

24. В период действия договора обязательного страхования страхователь обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора обязательного страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

Страховщик вправе требовать доплаты страхователем страховой премии соразмерно увеличению страхового риска, а страхователь – возврата страховщиком части страховой премии соразмерно уменьшению страхового риска. Перерасчет страховой премии производится на дату фактического изменения обстоятельств, существенно влияющих на оценку страхового риска, пропорционально неистекшему сроку действия договора обязательного страхования.

Указанное правомочие осуществляется соответствующей стороной путем направления другой стороне проекта соглашения об изменении размера страховой премии с приложением документов, подтверждающих указанное требование. Заключение этого соглашения для стороны, которой оно направлено, является обязательным и осуществляется в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25. Если при увеличении страхового риска страхователь возражает против соответствующего изменения условий договора обязательного страхования, страховщик вправе потребовать расторжения договора обязательного страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26. Если страховой случай наступил и страхователь не уведомил страховщика об увеличении страхового риска по договору обязательного страхования до наступления страхового случая, страховщик вправе предъявить регрессное требование к страхователю в размере выплаченного страхового возмещения за вычетом уплаченной страхователем страховой премии.

27. Страхователь обязан уплатить страховщику страховую премию, определенную договором обязательного страхования, единовременно в срок, указанный в договоре обязательного страхования, но не позднее 24 часов дня, предшествующего дню начала срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования, если договором обязательного страхования не предусмотрены иные порядок и срок или сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) с учетом требований настоящего пункта Правил.

Если срок действия договора обязательного страхования составляет не менее одного года, договором обязательного страхования может быть предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку 2 равными платежами, при этом 2-й страховой взнос должен быть уплачен страхователем в срок, не превышающий 4 месяцев с момента уплаты первого страхового взноса, если договором обязательного страхования не установлены более короткие сроки уплаты 2-го страхового взноса.

В случае если договором обязательного страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, первый страховой взнос должен быть уплачен страхователем в срок, указанный в договоре обязательного страхования, но не позднее 24 часов дня, предшествующего дню начала срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

Если срок действия договора обязательного страхования составляет менее одного года, страховая премия уплачивается единовременно в срок, указанный в договоре обязательного страхования, но не позднее 24 часов дня, предшествующего дню начала срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

28. Доплата страховой премии или возврат части страховой премии в связи с изменением договора обязательного страхования, в том числе связанным с изменением степени страхового риска, производится в сроки, указанные в соглашении об изменении договора обязательного страхования, но не позднее 30 календарных дней с момента его заключения.

29. Уплата и доплата страховой премии производятся наличными деньгами или по безналичному расчету. Обязанность страхователя по уплате (доплате) страховой премии (очередного страхового взноса) считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет или в кассу страховщика.

Возврат части страховой премии в связи с изменением договора обязательного страхования, в том числе связанным с изменением степени страхового риска, производится страховщиком по безналичному расчету. Обязанность страховщика по возврату части страховой премии считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет страхователя.

Если договором обязательного страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, договором обязательного страхования определяются последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.

30. Если уплата очередного страхового взноса просрочена, страховщик вправе предъявить к страхователю требование об уплате процентов, определяемых в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уплата процентов не освобождает страхователя от обязанности уплатить очередной страховой взнос.

31. Страхователь не освобождается от обязанности уплатить страховую премию, если исполнение такой обязанности к моменту прекращения договора обязательного страхования просрочено. В данном случае размер части страховой премии, подлежащей уплате страхователем на момент прекращения договора обязательного страхования, определяется пропорционально сроку действия договора обязательного страхования до момента его прекращения за вычетом фактически уплаченной страхователем части страховой премии.

32. Неуплаченная страховая премия (страховые взносы) не может быть зачтена страховщиком в счет выплаты выгодоприобретателю страхового возмещения.

VI. Заключение договора обязательного страхования

33. Договор обязательного страхования является договором в пользу третьего лица (выгодоприобретателя) и заключается в письменной форме на основании письменного или устного заявления страхователя путем составления единого документа в соответствии с установленной настоящими Правилами формой (Приложение № 2 - в случае если договор обязательного страхования заключается на основании письменного заявления, или Приложение № 3 - в случае если договор обязательного страхования заключается на основании устного заявления), подписанного страховщиком и страхователем. Договор обязательного страхования составляется в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) страховщиком страхователю.

34. Присвоение номера заключаемому договору обязательного страхования осуществляется страховщиком из автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной единым общероссийским профессиональным объединением страховщиков.

35. Договор обязательного страхования является публичным договором.

36. Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования любому обратившемуся за этим перевозчику.

37. Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику следующие документы:

1) заявление на обязательное страхование по форме, установленной настоящими Правилами (Приложение № 1) – в случае если договор обязательного страхования заключается на основании письменного заявления;

2) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности по конкретным перевозкам пассажиров не требуется) и/или иных обязательных разрешительных документов на осуществление такой деятельности;

3) документы, подтверждающие указанные страхователем сведения по соответствующим видам транспортных средств, на основании которых определяется количество перевезенных пассажиров по видам транспортных средств в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования.

38. Письменное заявление на обязательное страхование является неотъемлемой частью договора обязательного страхования и хранится у страховщика.

За представление заведомо ложных сведений и (или) недействительных документов страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если после заключения договора обязательного страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), в том числе путем представления недействительных документов, страховщик вправе потребовать признания договора обязательного страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.

39. При заключении договора обязательного страхования страховщик вправе:

1) провести осмотр транспортных средств, указываемых в договоре обязательного страхования;

2) запросить у федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих перевозок и транспортных средств, и

органов местного самоуправления в пределах их компетенции о выполнении страхователем норм и правил осуществления перевозок и эксплуатации транспортных средств;

3) запросить у страхователя документы, подтверждающие информацию, сообщенную для заключения договора обязательного страхования.

40. В договоре обязательного страхования или приложениях к нему указываются все транспортные средства страхователя, предназначенные для перевозок пассажиров.

VII. Срок действия договора обязательного страхования

41. Договор обязательного страхования вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

Срок страхования, обусловленного договором обязательного страхования, начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре обязательного страхования, но не ранее дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

42. Срок действия договора обязательного страхования не может быть менее года. При перевозках на внутреннем водном транспорте срок действия договора обязательного страхования может быть менее года, но не может быть менее периода навигации.

43. Страхование, обусловленное договором обязательного страхования, распространяется на случаи причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в период времени с момента начала срока страхования, указанного в договоре обязательного страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем вступления договора обязательного страхования в силу, до момента окончания срока действия договора обязательного страхования, совпадающего с моментом окончания срока страхования.

44. Договор обязательного страхования прекращает свое действие с 24 часов даты окончания срока его действия, указанной в договоре обязательного страхования.

VIII. Досрочное прекращение, изменение и расторжение договора обязательного страхования

45. Изменение и расторжение договора обязательного страхования по соглашению его сторон допускается, если такое соглашение совершено в письменной форме в виде отдельного документа, подписанного сторонами.

46. Присвоение номера заключаемому соглашению об изменении, расторжении или досрочном прекращении договора обязательного страхования осуществляется страховщиком из автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной единым общероссийским профессиональным объединением страховщиков.

47. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в следующих случаях:

1) прекращение страхователем в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельности по перевозкам пассажиров (в частности, отзыв или прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров соответствующим видом транспорта, принятие решения о ликвидации страхователя – юридического лица или смерть страхователя – индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

2) принятие решения о ликвидации или реорганизации страховщика, отзыва у него лицензии на осуществление обязательного страхования. Страховщик обязан незамедлительно проинформировать страхователя о наступлении указанных событий;

3) прекращение возможности наступления страхового случая и существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

48. Действие договора обязательного страхования может быть досрочно прекращено в следующих случаях:

1) отказ страховщика от договора обязательного страхования в одностороннем порядке при неуплате страхователем очередного страхового взноса по истечении 30 календарных дней со дня, установленного договором обязательного страхования для уплаты очередного страхового взноса;

2) отказ страхователя от договора обязательного страхования.

49. Договор обязательного страхования может быть расторгнут:

1) по соглашению сторон;

2) по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

50. При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае наступления события, указанного в подпунктах 1), 2) пункта 47 настоящих Правил, днем досрочного прекращения такого договора считается день, следующий за днем наступления события, подтвержденного соответствующими документами.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае, указанном в подпункте 3) пункта 47 настоящих Правил, датой досрочного прекращения такого договора считается дата получения страховщиком

письменного заявления страхователя и документального подтверждения факта, послужившего основанием для досрочного прекращения договора обязательного страхования.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае, указанном в подпункте 1) пункта 48 настоящих Правил, договор обязательного страхования считается прекращенным со дня, следующего за днем получения страхователем уведомления страховщика об отказе от договора обязательного страхования.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае, указанном в подпункте 2) пункта 48 настоящих Правил, договор обязательного страхования считается прекращенным со дня получения страховщиком письменного заявления, фиксирующего отказ страхователя от договора обязательного страхования.

51. Датой расторжения договора обязательного страхования считается:

1) дата заключения соглашения о расторжении договора обязательного страхования, если иное не вытекает из соглашения в случае расторжения договора обязательного страхования по соглашению сторон;

2) момент вступления в законную силу решения суда о расторжении договора обязательного страхования, в случае расторжения договора обязательного страхования по решению суда.

52. При досрочном прекращении договора обязательного страхования по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) пункта 47 настоящих Правил, по требованию страхователя и при отсутствии страхового случая часть уплаченной страховщику страховой премии подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку страхования.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 47 настоящих Правил, часть уплаченной страховщику страховой премии подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку страхования.

При расторжении договора обязательного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 49 настоящих Правил, часть уплаченной страховщику страховой премии подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку страхования только в случае, если это предусмотрено соглашением.

В иных случаях досрочного прекращения или расторжения договора обязательного страхования уплаченная страховщику страховая премия (страховой взнос) не подлежит возврату.

Возврат части страховой премии при досрочном прекращении или расторжении договора обязательного страхования производится страховщиком по безналичному расчету в течение 30 календарных дней с момента досрочного прекращения или расторжения договора обязательного страхования. Обязанность страховщика по возврату части страховой премии считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет страхователя.

53. Расторжение или досрочное прекращение договора обязательного страхования не освобождает страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение по случаям причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, наступившим в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования, и признанных страховыми случаями.

54. В случае расторжения или одностороннего отказа от договора обязательного страхования страховщик обязан представить соответствующую информацию в единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков в порядке, установленном правилами профессиональной деятельности. Единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков уведомляет о факте расторжения договора обязательного страхования или одностороннего отказа от договора обязательного страхования, а также о наступлении событий, указанных в подпункте 2) пункта 47 настоящих Правил, орган транспортного контроля и надзора в порядке и сроки, которые установлены соглашением об информационном взаимодействии, заключенным между единым общероссийским профессиональным объединением страховщиков и органом транспортного контроля и надзора.

IX. Права и обязанности сторон договора обязательного страхования

55. Страхователь обязан:

1) сообщить страховщику при заключении договора обязательного страхования обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска;

2) уведомлять страховщика обо всех изменениях сведений, предоставленных страховщику при заключении договора обязательного страхования;

3) способствовать проведению страховщиком мероприятий по оценке риска при заключении договора обязательного страхования и в течение срока действия договора обязательного страхования;

4) передать страховщику документы и сообщить ему сведения, необходимые для предъявления страховщиком требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате обязательного страхования, в порядке регресса;

5) исполнять иные обязанности, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

56. Страхователь имеет право:

1) при значительном изменении обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора обязательного страхования и существенно влияющих на оценку страхового риска, требовать изменения условий договора обязательного страхования;

2) требовать от страховщика выплаты компенсации в соответствии с Законом и настоящими Правилами в части возмещенного страхователем вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

3) реализовывать иные права, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

57. Страховщик обязан:

1) оценить степень риска, определить размер страхового тарифа и страховой премии по договору обязательного страхования, заключаемому со страхователем;

2) в случае утраты страхователем договора обязательного страхования выдать его дубликат;

3) осуществить при наступлении страхового случая страховую выплату в порядке, сроки и размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором обязательного страхования, или направить выгодоприобретателю мотивированный отказ в страховой выплате;

4) предоставить страхователю сведения о страховщике, всех его филиалах, иных структурных подразделениях и представителях в субъектах Российской Федерации (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», режим работы), в которые следует обращаться за разъяснением условий обязательного страхования и возмещением вреда;

5) исполнять иные обязанности, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

58. Страховщик имеет право:

1) при заключении договора обязательного страхования запросить у страхователя необходимую информацию о его деятельности с целью оценки риска и установления страхового тарифа;

2) в течение срока действия договора обязательного страхования запросить у страхователя дополнительную информацию о вновь возникших обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска;

3) участвовать в выяснении обстоятельств причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, в том числе с привлечением своих представителей, и выполнять иные функции, связанные с исполнением договора обязательного страхования в течение срока его действия;

4) направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих персональные данные выгодоприобретателей, факт, обстоятельства и последствия причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, а также размер причиненного вреда;

5) по своему усмотрению выдавать страхователю в произвольной форме дополнительные документы, подтверждающие факт заключения договора обязательного страхования, которые не могут заменять или изменять собой договор обязательного страхования;

6) реализовывать иные права, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

Х. Действия лиц при наступлении события, имеющего признаки страхового случая

59. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а именно причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, страхователь обязан:

1) проинформировать каждого потерпевшего, персональные данные которого имеются у страхователя, а также лиц, обратившихся к страхователю за предоставлением информации в связи с наступлением указанного события, о:

правах потерпевших, вытекающих из договора обязательного страхования и Закона, а также порядке действий потерпевших для получения возмещения причиненного вреда;

страховщике, с которым перевозчиком заключен договор обязательного страхования, наличии его филиалов, иных структурных подразделений и представителей в субъектах Российской Федерации (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», режим работы), в которые следует обращаться за разъяснением условий обязательного страхования и возмещением вреда, а также о том, что в случае, если в месте жительства выгодоприобретателя отсутствует страховщик, заключивший договор обязательного страхования, филиал или иное структурное подразделение данного страховщика, выгодоприобретатель вправе подать заявление и документы, указанные в пункте 61 настоящих Правил, любому страховщику, осуществляющему деятельность в данном субъекте Российской Федерации и отвечающему требованиям, установленным пунктом 6 статьи 3 Закона, перечень которых содержится на официальном сайте единого общероссийского профессионального объединения страховщиков для осуществления обязательного страхования;

договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия).

2) незамедлительно с момента, когда ему стало известно о причинении при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, сообщить об этом страховщику в письменной форме (по факсу или по электронной почте), указав в сообщении следующую информацию:

событие, в результате которого причинен вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

дата, время и место наступления события;

характер вреда, причиненного потерпевшим;

предположительное количество потерпевших, жизни или здоровью которых причинен вред.

По требованию страхователя страховщик подтверждает в письменной форме получение сообщения. В дальнейшем страхователь обязан передать страховщику или направить ему по почте подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью страхователя оригиналы сообщений, направленных по электронной почте или по факсу;

3) принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, чтобы уменьшить размер возможного вреда пассажирам.

Под разумными и доступными мерами понимаются:

меры, принимаемые страхователем в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами эксплуатации транспортных средств и иными нормативными правовыми актами, направленные на уменьшение последствий причинения вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевшего и возможных убытков;

меры, согласованные со страховщиком.

60. При необходимости страховщик вправе запрашивать у органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах их компетенции и получать от них документы и сведения, устанавливающие или подтверждающие причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.

61. При наступлении страхового случая выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, должен подать страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения по форме, установленной Банком России, документы, исчерпывающий перечень которых определяется Банком России, а если заявление подает выгодоприобретатель, не являющийся потерпевшим, сведения о таком выгодоприобретателе, а также документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, оформленный в порядке и с учетом требований, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Представляемые документы должны содержать сведения о потерпевшем, произошедшем случае причинения вреда потерпевшему и его обстоятельствах (дата, место наступления, вид транспорта, наименование перевозчика, иная информация о событии), а также о характере и степени повреждения здоровья и имущества потерпевшего, информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (реквизиты).

62. При наступлении страхового случая, в результате которого причинен вред жизни потерпевшего, или если существует один из квалифицирующих признаков причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться своим правом на получение части страхового возмещения (предварительной выплаты), должен подать страховщику заявление о выплате части страхового возмещения по форме, установленной Банком России, и документы, указанные в пункте 61 настоящих Правил, которые позволяют отнести причиненные повреждения к тяжкому вреду здоровья потерпевшего.

Указанные заявление и документы должны быть поданы до истечения установленных в пунктах 83-85 настоящих Правил сроков исполнения страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения. При подаче указанных заявления и документов по истечении установленных в пунктах 83-85 настоящих Правил сроков исполнения страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения, у страховщика не возникает обязанности по осуществлению части страхового возмещения (предварительной выплаты).

63. Страховщик не вправе требовать от выгодоприобретателя представления других документов. Страховщик вправе оказать выгодоприобретателю содействие в сборе документов.

64. Страховщик вправе принять решение по заявленному страховому случаю и осуществить страховую выплату при отсутствии одного или нескольких из документов, указанных в перечне, определенном Банком России, при условии, что факт, обстоятельства и размер причиненного вреда не вызывает сомнений у страховщика.

65. Если право на получение страхового возмещения по одному страховому случаю имеют несколько выгодоприобретателей и один из них представил страховщику необходимые документы, другие выгодоприобретатели вправе не представлять повторно уже имеющиеся у страховщика и относящиеся к этому страховому случаю документы.

66. В случае если в месте жительства выгодоприобретателя отсутствует страховщик, заключивший договор обязательного страхования, филиал или иное структурное подразделение данного страховщика, выгодоприобретатель вправе подать заявление и документы, указанные в пункте 61 настоящих Правил, любому страховщику, осуществляющему деятельность в данном субъекте Российской Федерации и отвечающему требованиям, установленным пунктом 6 статьи 3 Закона, перечень которых содержится на официальном сайте единого общероссийского профессионального объединения страховщиков для осуществления обязательного страхования.

При этом считается, что такое заявление подано страховщику, заключившему договор обязательного страхования.

В этом случае страховщик, принявший заявление и документы выгодоприобретателя, обязан в течение 3 рабочих дней направить их страховщику, заключившему договор обязательного страхования.

Заявление выгодоприобретателя должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (реквизиты).

67. В случае обращения выгодоприобретателя за возмещением вреда непосредственно к страхователю страхователь до удовлетворения предъявленных к нему требований о возмещении причиненного вреда должен уведомить страховщика в письменной форме о предъявлении к нему требований в течение 2 рабочих дней, следующих за днем их предъявления, и направить ему копии соответствующих документов. При этом страхователь обязан действовать в соответствии с указаниями страховщика, а в случае если страхователю предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу пассажиров, привлечь страховщика к участию в судебном разбирательстве. В противном случае страховщик вправе выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного вреда.

68. Страхователь, возместивший полностью или частично причиненный потерпевшему вред, должен уведомить об этом страховщика в письменной форме в течение 2 рабочих дней, следующих за днем возмещения вреда.

69. Если страхователь своевременно не уведомил страховщика о том, что вред им возмещен, и вследствие этого страховщик выплатил страховое возмещение выгодоприобретателю, страхователь лишается права требовать от страховщика выплаты компенсации.

70. Страхователь, который возместил по согласованию со страховщиком полностью или частично причиненный потерпевшему вред, вправе требовать от страховщика выплаты компенсации в части возмещенного им вреда, а выгодоприобретатель, которому вред возмещен, это право утрачивает.

71. При предъявлении к страховщику требования о выплате компенсации возмещенного вреда страхователь должен наряду с документами, указанными в пункте 61 настоящих Правил, приложить к этому требованию платежные документы, подтверждающие возмещение страхователем причиненного вреда (банковские выписки, платежные поручения, расходные кассовые ордера и пр.).

XI. Страховое возмещение

72. При наступлении страхового случая по договору обязательного страхования страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в порядке и на условиях, которые установлены Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования, а выгодоприобретатель вправе требовать выплату этого страхового возмещения от страховщика.

73. Право требования выгодоприобретателя к страховщику о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая по договору обязательного страхования не может быть изменено, преобразовано или передано (уступлено), в том числе и по договору цессии.

74. Отказ выгодоприобретателя от своего права требования к страховщику допускается только в случае, если выгодоприобретатель одновременно отказывается и от своего права требования к перевозчику (страхователю) о возмещении причиненного вреда.

75. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:

1) наступления страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если иное не предусмотрено договором обязательного страхования;

2) наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя;

3) если определенная по правилам подпункта 1) пункта 78 настоящих Правил величина подлежащего возмещению по соответствующему страховому случаю вреда, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной договором обязательного страхования франшизы или равна ей.

76. Если к страховщику предъявлено требование о выплате страхового возмещения, но представлены не все документы, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, и лицо, предъявившее данное требование, настаивает на выплате ему страхового возмещения при отсутствии этих документов, страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения при условии, что лицо, предъявившее данное требование, не доказало факт наступления страхового случая или размер подлежащего возмещению вреда.

77. Страховщик не вправе отказать в выплате страхового возмещения по другим основаниям.

78. Если к страховщику предъявлено требование о выплате страхового возмещения и представлены все документы в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, считается, что величина вреда, подлежащего возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, равна:

1) в случае причинения вреда жизни потерпевшего – страховой сумме, указанной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего;

2) в случае причинения вреда здоровью потерпевшего – сумме, рассчитанной исходя из страховой суммы, указанной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с нормативами в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере;

3) в случае причинения вреда имуществу потерпевшего – шестистам рублям за один килограмм веса багажа и одиннадцати тысячам рублей за иное имущество на одного потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере.

79. Если к страховщику предъявлено требование о выплате части страхового возмещения (предварительной выплате) и представлены все документы в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, страховщик обязан выплатить в счет выплаты страхового возмещения выгодоприобретателю часть страхового возмещения в размере ста тысяч рублей (предварительная выплата) в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения страховщиком письменного заявления выгодоприобретателя о предварительной выплате и документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил.

Если в случае причинения вреда жизни потерпевшего письменные заявления о предварительной выплате поданы страховщику несколькими выгодоприобретателями, сумма предварительной выплаты распределяется страховщиком в равных долях между всеми выгодоприобретателями, которые подали указанные заявления к моменту осуществления предварительной выплаты.

80. В случае если до выплаты страхового возмещения страховщик осуществил предварительную выплату, предусмотренную пунктом 79 настоящих Правил, сумма страхового возмещения уменьшается на сумму предварительной выплаты.

81. Если после получения потерпевшим страхового возмещения в связи с причинением вреда здоровью состояние его здоровья ухудшилось и это ухудшение вызвано тем же страховым случаем, в связи с которым было выплачено страховое возмещение, потерпевший вправе требовать перерасчета суммы страхового возмещения и доплаты разницы, а страховщик обязан осуществить соответствующие перерасчет и доплату в порядке и в сроки, которые установлены пунктами 65, 78 и 83-85 настоящих Правил. При предъявлении потерпевшим указанного требования и документов, подтверждающих ухудшение здоровья, страховщик за свой счет вправе направить потерпевшего на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию для определения причин ухудшения состояния его здоровья.

82. Если после получения страхового возмещения в связи с причинением вреда здоровью потерпевший умер, и причина его смерти вызвана тем же страховым случаем, в связи с которым было выплачено страховое возмещение, иные указанные в пункте 8 настоящих Правил выгодоприобретатели вправе требовать перерасчета суммы страхового возмещения и доплаты разницы между страховой суммой, установленной по этому риску в договоре обязательного страхования, и суммой выплаченного страхового возмещения, а страховщик обязан осуществить соответствующие перерасчет и доплату в порядке и в сроки, которые установлены пунктами 61, 78 и 83-85 настоящих Правил.

В случае, если определенный по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации вред здоровью потерпевшего причинен в большем размере, чем размер страхового возмещения, рассчитанный в соответствии с настоящими Правилами, выгодоприобретатель вправе обратиться за компенсацией вреда сверх полученного им страхового возмещения непосредственно к страхователю в соответствии с пунктом 95 настоящих Правил.

83. Страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение или направить ему мотивированный отказ в течение 30 календарных дней со дня получения страховщиком всех документов, которые ему должны быть представлены в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

84. В случае принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты по заявленному страховому событию при отсутствии одного или нескольких документов, указанных в перечне, определенном Банком России, в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил, страховщик обязан осуществить перевод выгодоприобретателю денежных средств по указанным им реквизитам в счет выплаты страхового возмещения в течение 30 календарных дней со дня принятия страховщиком соответствующего решения.

85. В случае причинения вреда жизни потерпевшего страховщик после получения письменного заявления первого выгодоприобретателя о выплате страхового возмещения не производит такую выплату в течение 30 календарных дней со дня предъявления этого требования. По истечении указанного срока страховщик производит выплату страхового возмещения выгодоприобретателям, которые в указанный срок подали заявления и представили все предусмотренные настоящими Правилами и Законом документы, в течение установленного в пункте 83 настоящих Правил срока.

86. При несоблюдении срока осуществления выплаты страхового возмещения, установленного пунктами 83 и 85 настоящих Правил, страховщик за каждый день просрочки уплачивает выгодоприобретателю неустойку (пеню) в размере одного процента от несвоевременно выплаченной суммы страхового возмещения.

87. При несоблюдении срока направления выгодоприобретателю мотивированного отказа в страховом возмещении страховщик за каждый день просрочки уплачивает ему денежные средства в виде финансовой санкции в

размере 0,05 процента от установленного пунктом 13 настоящих Правил минимального размера страховой суммы по виду причиненного вреда.

88. Неустойка (пени), сумма финансовой санкции уплачиваются выгодоприобретателю на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени), суммы такой финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пени), сумма такой финансовой санкции должны быть уплачены в случае выбора выгодоприобретателем безналичной формы расчета. При этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты.

Общий размер неустойки (пени), общий размер финансовой санкции, которые подлежат выплате выгодоприобретателю, не может превышать минимальный размер страховой суммы по виду причиненного вреда, установленный пунктом 13 настоящих Правил.

89. Выплата страхового возмещения по договору обязательного страхования в части риска гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию.

К страховщику, выплатившему страховое возмещение, или страхователю не могут быть предъявлены регрессные требования в части выплат по обязательному социальному страхованию, стоимости медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями.

90. Сумма страхового возмещения по каждому риску гражданской ответственности, указанному в настоящих Правилах, не может превышать страховую сумму, установленную договором обязательного страхования по соответствующему риску.

91. При наличии в договоре обязательного страхования франшизы в части риска гражданской ответственности за причинение вреда имуществу каждого потерпевшего сумма этой франшизы вычитается из величины вреда, которая определяется в соответствии с подпунктом 1) пункта 78 настоящих Правил.

92. Если в случае причинения вреда жизни потерпевшего право на получение страхового возмещения имеют несколько выгодоприобретателей, сумма этого возмещения распределяется между ними следующим образом:

1) лицо, понесшее расходы на погребение, имеет право на выплату ему части страхового возмещения, равной фактически понесенным и документально подтвержденным необходимым для погребения потерпевшего расходам, но не более чем двадцать пять тысяч рублей;

2) оставшаяся после возмещения указанных в подпункте 1) настоящего пункта расходов на погребение и выплаты предварительной выплаты (если такая выплата осуществлялась) часть страхового возмещения распределяется поровну между всеми выгодоприобретателями, за исключением выгодоприобретателя, вследствие умысла которого наступил страховой случай. Если лицо, понесшее расходы на погребение, является выгодоприобретателем только по этому основанию, оно не участвует в распределении между другими выгодоприобретателями части страхового возмещения, оставшейся после возмещения расходов на погребение.

93. Выгодоприобретатель, который не получил свою часть страхового возмещения в связи с тем, что он предъявил требование о выплате страхового возмещения после выплаты страхового возмещения другим выгодоприобретателям:

1) не утрачивает свое право на причитающуюся ему часть страхового возмещения и вправе требовать от выгодоприобретателей, получивших причитающуюся ему часть страхового возмещения, ее возврата, в том числе в судебном порядке;

2) не вправе обращать свое требование к страхователю в отношении причитающейся ему, но выплаченной другим лицам части страхового возмещения;

3) не вправе обращать свое требование к страховщику, заключившему договор обязательного страхования с перевозчиком, ответственным за причиненный вред, в отношении причитающейся ему, но выплаченной другим выгодоприобретателям части страхового возмещения.

94. Выгодоприобретатель, которому по договору обязательного страхования возмещена часть причиненного вреда, вправе требовать от страхователя, ответственного за причиненный вред, возмещения вреда сверх полученного выгодоприобретателем страхового возмещения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 93 настоящих Правил.

95. При предъявлении выгодоприобретателем требования к страхователю о возмещении вреда сверх полученного выгодоприобретателем страхового возмещения величина подлежащего возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу потерпевшего, определяется по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

XII. Регрессное требование страховщика, возникающее после выплаты страхового возмещения

96. У страховщика, выплатившего страховое возмещение, возникает регрессное требование к страхователю, причинившему возмещенный страховщиком вред:

1) при наступлении страхового случая вследствие умысла страхователя;

2) при наступлении страхового случая вследствие управления транспортным средством страхователя лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, лицом, допустившим нарушение требований о прохождении обязательного медицинского осмотра, обязательного медицинского освидетельствования, а также лицом, не выполнившим законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

3) при наступлении страхового случая, если лицо, управлявшее транспортным средством страхователя, не имело права управления транспортным средством, подтвержденного или оформленного в установленном порядке;

4) при наступлении страхового случая вследствие нарушения страхователем режима труда и отдыха лица, управлявшего транспортным средством страхователя;

5) при наступлении страхового случая вследствие того, что транспортное средство страхователя было допущено к перевозке (выпущено в рейс) при наличии неисправностей или в непригодном для эксплуатации состоянии, при котором в соответствии с законодательством Российской Федерации эксплуатация транспортного средства запрещена;

6) в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

97. Регрессное требование страховщика возникает в размере не более выплаченного им страхового возмещения.

98. Право регрессного требования осуществляется страховщиком в том же порядке и на тех же условиях, в соответствии с которыми выгодоприобретатель мог бы осуществить право требования к страхователю о возмещении вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу потерпевшего.

99. Правила, установленные транспортными уставами или кодексами в отношении начала течения срока исковой давности, к регрессным требованиям не применяются.

ХIII. Порядок разрешения споров

100. Споры, вытекающие из договора обязательного страхования, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Документ: ДСП=52338bf7-b456-486a-a044-7fdd4609d7ef

ЗАЯВЛЕНИЕ

о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «05» марта 2020 г.

1. Страхователь Муниципальное унитарное предприятие "Горэлектротранспорт" г. Нижнекамска
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о регистрации юридического лица

16

00603476

2. Адрес места нахождения страхователя: 423576, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9

3. Руководитель страхователя – юридического лица

4. Реквизиты	ИНН 1651020009	ОКПО 40689230	ОКВЭД Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
	КПП 165101001	ОГРН 1021602498499	
	Р/с 40602810206020004725	К/с 301018100000000000805	
	Банк ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань	БИК 049205805	
5. Контактная информация лица, ответственного за страхование	Ф.И.О. Хабибуллин Рафаил Исмагилович		
	e-mail pget_nk@mail.ru	Контактный телефон 8(8555)39-79-69	

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» и «Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» страховщика от 11.07.2019г. на срок с **27.03.2020г. по 26.03.2021г.**

6. Страховая премия уплачивается:

единовременно



в рассрочку 2 платежами



7. Страховые суммы и франшиза по видам транспорта и видам перевозок:

Вид транспорта и вид перевозок	Количество пассажиров для расчета страховой премии	Страховой риск	Страховая сумма на одного пассажира	Франшиза
1. Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями	9 949 000	причинение вреда жизни	V 2 025 000 руб. Иное:	X
		причинение вреда здоровью	V 2 000 000 руб Иное:	X
		причинение вреда	V 23 000 руб.	0

		имуществу	Иное:	
--	--	-----------	-------	--

8. Прошу исключить из договора обязательного страхования следующие основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения:
наступление страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения
наступление страхового случая вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий
наступление страхового случая вследствие гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок

9. Данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет:

№	Вид причиненного вреда	Количество пострадавших пассажиров
1	вред жизни	-
2	вред здоровью	-
3	вред имуществу	-

10. Перечень обязательных приложений к заявлению на обязательное страхование:

№	Наименование документа	Количество листов
1	Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации, по видам транспорта, указанным в п. 7 настоящего заявления на обязательное страхование	2
2	Копия(-ии) лицензии(-ий) (и/или иных обязательных разрешительных документов) на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров видами транспорта, указанными в разделе 3 настоящего договора	-
3	Копии документов, обосновывающих расчет количества перевезенных пассажиров по видам транспорта, указанным в разделе 3 настоящего договора	

11. Дополнительные сведения:

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему сведения являются полными и достоверными и что все существенные факты и обстоятельства, известные страхователю, изложены в настоящем заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему. Страхователь обязуется предоставить страховщику любую другую разумно затребованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств, указанных в настоящем заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему, в период действия договора обязательного страхования. Страхователь согласен с тем, что настоящее заявление на обязательное страхование и приложения к нему совместно с любой другой предоставленной им информацией составляет неотъемлемую часть договора обязательного страхования, заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении на обязательное страхование транспортных средств. Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска. Страхователь подтверждает, что страховщиком ему была предоставлена информация:
- об условиях, на которых может быть заключен договор обязательного страхования, включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);

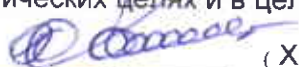
- о применяемых страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях страхователя или выгодоприобретателя, совершение которых может повлечь отказ страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора обязательного страхования, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключения договора обязательного страхования;
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением страхователя о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;
- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора обязательного страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
- о сроках рассмотрения обращений выгодоприобретателей относительно страховой выплаты;
- о праве страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.

Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), указанных в заявлении на обязательное страхование и иных документах, используемых страховщиком для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения страховщиком условий договора обязательного страхования и требований, установленных законодательством, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору обязательного страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора обязательного страхования, в статистических целях и в целях проведения анализа.

Страхователь

М.П.




(подпись)

(Хабибуллин Р.И.
(Ф.И.О.))

«05» апреля 2020 г.
(дата заполнения заявления)

12. Страховая премия (заполняется страховщиком):

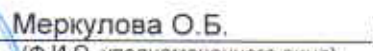
Вид транспорта и вид перевозок	Количество пассажиров для расчета страховой премии	Страховой риск	Страховая сумма на одного пассажира	Страховой тариф	Страховая премия
1. Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями	9 949 000	причинение вреда жизни	2 025 000	0,0000000887	17 870,15
		причинение вреда здоровью	2 000 000	0,0000013499	268 603,1
		причинение вреда имуществу	23 000	0,0000000537	122,88
		Итоговая страховая премия:			286 596,13

Выдан договор обязательного страхования _____ / _____ «__» _____ 2020 г.

Особые отметки: отсутствуют

Страховщик/представитель страховщика




(Ф.И.О. уполномоченного лица)

«__» _____ 2020 г.
(дата заполнения страховщиком)

**СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, И
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ
ВИД ТРАНСПОРТА: АВТОМОБИЛЬНЫЙ/ГОРОДСКОЙ НАЗЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

1. Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации:

Вид транспорта и вид перевозок	№ п/п	Марка и модель т/с	Государственный регистрационный знак (для автотранспорта) /инвентарный номер (для троллейбусов и трамваев)	Пассажировместимость	Количество посадочных мест	Год выпуска
1.1. Заполняются в случае если перевозчик может осуществлять одним и тем же т/с автомобильного транспорта различные виды перевозок в течение периода страхования, и определение количества пассажиров осуществляется не на основании первичных статистических данных в рамках организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта:						
1.2. Заполняются в остальных случаях:						
Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями	1	Трамвай/71-619К	4	126	30	1982
	2	Трамвай/71-605	14	101	30	1982
	3	Трамвай/71-605	19	101	30	1982
	4	Трамвай/71-605	20	101	30	1982
	5	Трамвай/71-605	22	101	30	1982
	6	Трамвай/71-605	26	101	30	1982
	7	Трамвай/71-605	28	101	30	1983
	8	Трамвай/71-605	70	101	30	1982
	9	Трамвай/71-605	77	101	30	1982
	10	Трамвай/71-605	83	101	30	1982
	11	Трамвай/71-605	85	101	30	1981
	12	Трамвай/71-605	87	101	30	1981
	13	Трамвай/71-605	89	101	30	1981
	14	Трамвай/71-605	91	101	30	1982
	15	Трамвай/71-605	92	101	30	1982
	16	Трамвай/71-605	95	101	30	1982
	17	Трамвай/71-605	97	101	30	1982
	18	Трамвай/71-605	98	101	30	1981
	19	Трамвай/71-605	99	101	30	1982
	20	Трамвай/71-605	100	101	30	1981
	21	Трамвай/71-605	101	101	30	1986
	22	Трамвай/71-605	102	101	30	1986
	23	Трамвай/71-605	103	101	30	1986
	24	Трамвай/71-605	104	101	30	1986
	25	Трамвай/71-605	105	101	30	1986
	26	Трамвай/71-605	107	101	30	1986
	27	Трамвай/71-605	109	101	30	1986
	28	Трамвай/71-605	110	101	30	1986
	29	Трамвай/71-605	111	101	30	1987
	30	Трамвай/71-605	112	101	30	1990
	31	Трамвай/71-605	114	101	30	1987
	32	Трамвай/71-605	115	101	30	1987
	33	Трамвай/71-605	116	101	30	1987
	34	Трамвай/71-605	117	101	30	1987
	35	Трамвай/71-608KM	118	148	28	1997
	36	Трамвай/71-608KM	119	148	28	1997
	37	Трамвай/71-608KM	120	148	28	1997
	38	Трамвай/71-608KM	121	148	28	1997

39	Трамвай/71-608KM	122	148	28	1997
40	Трамвай/71-608KM	123	148	28	1997
41	Трамвай/71-608KM	124	148	28	1999
42	Трамвай/71-608KM	125	148	28	2000
43	Трамвай/71-619КТ	126	126	30	2003
44	Трамвай/71-619КТ	127	126	30	2003
45	Трамвай/71-619К	128	126	30	2003
46	Трамвай/71-619КТ	129	126	30	2004
47	Трамвай/71-619КТ	130	126	30	2004
48	Трамвай/71-619КТ	131	126	30	2005
49	Трамвай/71-619КТ	132	126	30	2007
50	Трамвай/71-623	133	127	33	2010
51	Трамвай/71-623	134	127	33	2011
52	Трамвай/71-623	135	127	33	2013
53	Трамвай/71-623	136	127	33	2013
54	Трамвай/71-623	137	127	33	2016
55	Трамвай/71-623	138	127	33	2016
56	Трамвай/71-623	139	127	33	2016
57	Трамвай/71-623	140	127	33	2016

2. Расчет количества перевезенных пассажиров.

а) Возложена ли на страхователя обязанность представлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные в рамках организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта:

☒ да

☐ нет

б) Представлялись ли страхователем первичные статистические данные о соответствующих перевозках в течение полных четырех кварталов (полных двенадцати месяцев), предшествующих кварталу (месяцу), в котором заключается договор обязательного страхования:

☒ да

☐ нет

в)

Вид транспорта и вид перевозок	Укажите применяемый пункт (в соответствии с Постановлением Правительства №1484 от 30.12.2012) для определения количества перевезенных пассажиров	Если указано «да» в п.2а) и 2б), и в первичных статистических данных имеются сведения о количестве перевезенных пассажиров по данному виду перевозки, то укажите их:	Если: • указано «да» в п.2а) и 2б), но в первичных статистических данных не выделены сведения о количестве перевезенных пассажиров по данному виду перевозки; • указано «да» в п.2а) и «нет» в п.2б); • указано «нет» в п.2а), то:	
			Укажите исходные данные, используемые для расчета количества перевезенных пассажиров	Укажите результат расчета количества перевезенных пассажиров
Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями	п. 4. Основание для перевозчиков с первичными статистическими данными за 4 полные квартала	9 949 000		

Страхователь
М.П.



(Хабибуллин Р. И.

«05» марта 2020 г.